

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 101/2538

บริษัทบางนาเรีซอร์ท จำกัด

โจทก์

นายเสงี่ยม พุทธ

จำเลย

นายเสงี่ยม พุทธ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้อธิบดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
รับรองฎีกาของจำเลย ศาลชั้นต้นสั่งว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้
จำเลยฎีกาปัญหา ข้อเท็จจริง จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค้ำขึ้นศาล ทั้งหมด
จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2(1) ก. ของจำเลยที่ว่าฟ้องโจทก์ เคลือบคลุมหรือไม่ และข้อ
2(2) ข. ในประเด็นที่ว่าศาลชั้นต้น อนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องภายหลังชี้สองสถานแล้ว
โดยไม่ได้ ให้โอกาสจำเลยที่จะยื่นคำให้การแก้ฟ้องเพิ่มเติม ทำให้จำเลย เสียเปรียบ
ศาลชั้นต้นมีอำนาจกระทำได้อหรือไม่ นั้น เป็นปัญหา ข้อกฎหมาย และฎีกาของจำเลย
ที่ว่าการตีความบันทึกข้อตกลง ระหว่างโจทก์ จำเลย ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2531 เป็นการ ตีความหมายสัญญาผิด อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายเช่นเดียวกัน โปรด
มีคำสั่งให้รับฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์
ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 344 แผ่นที่ 2-3) ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลย
และบริวาร โดยให้ รื้อถอน ทรัพย์สินออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 9924-9926 (โฉนด
เลขที่ 1677 เดิม) และที่ดินโฉนดเลขที่ 6733 และ 9951 (โฉนด เลขที่ 2502 เดิม)
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการของโจทก์ กับให้จำเลยชดใช้เงิน
จำนวน 14,866 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ในอัตราเดือน

ละ 2,000 บาทแก่โจทก์ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะย้ายออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย(อันดับ 332) จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 340)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่า ฎีกาของจำเลยเถียงด้วยว่า บันทึกรื้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2531เป็นสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งโจทก์จะต้องแบ่งที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย 1 ไร่ 45 ตารางวา หาใช่โจทก์จะแบ่งให้หรือไม่ตามอำเภอใจของโจทก์ได้หรือไม่ เป็นการตีความหมายสัญญา ข้อกฎหมายหรือไม่ นั้น ในฎีกาของจำเลยหาได้มีข้อความที่จำเลย ยกขึ้นโต้เถียงดังกล่าวแต่อย่างใดส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ และที่ว่า ศาลชั้นต้นมีอำนาจอนุญาตให้โจทก์แก่ฟ้องภายหลังซึ่งสองสถานหรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยปลูกบ้านและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโจทก์ และโจทก์ก็ไม่ยอมให้อยู่อาศัยอีกต่อไป และบอกกล่าวให้ออกแล้วจำเลยเพิกเฉยไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายออกจากที่ดินโจทก์ เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและให้รื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างได้ เช่นนี้ ฎีกาของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่บรรยายฟ้องให้ชัดว่า จำเลยปลูกบ้านและขุดบ่อปลาในโฉนดเลขที่เท่าไร ในที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลง ใช้เนื้อที่ดินเท่าไร ไม่แสดงแผนที่สังเขปมาในคำฟ้อง เป็นฟ้องเคลือบคลุม และที่ว่า คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของโจทก์ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตยื่นภายหลังศาลมีคำสั่งซึ่งสองสถานเป็นเวลา เกือบ 1 เดือน โดยจำเลยไม่มีโอกาสทราบข้อความในคำสั่ง ดังกล่าวก่อนศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ทำให้จำเลยไม่มีโอกาสโต้แย้งหักล้างข้อหาใหม่ ซึ่งคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2533 นั้นเป็นการขอแก้ไขเลขที่โฉนดที่ดินของโจทก์ตามฟ้องเดิมที่ต่อมาได้แบ่งแยกเป็นแปลงย่อย เป็นเลขที่โฉนดใหม่ที่ได้แบ่งแยกแล้ว ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ที่จำเลยยกขึ้นฎีกาจึงไม่เป็นสาระ

แก้คดีอันควรได้รับการ วินิจฉัย เพราะไม่ ทำให้จำเลยชนะคดีขึ้นมาได้ ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่า ฎีกาของจำเลยเถียงด้วยว่า บันทึกรื้อถอนลง
ระหว่างโจทก์จำเลยลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งโจทก์
จะต้องแบ่งที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย 1 ไร่ 45 ตารางวา หาใช่โจทก์จะแบ่งให้หรือไม่
ตามอำเภอใจของโจทก์ได้หรือไม่ เป็นการตีความหมายสัญญา ข้อกฎหมายหรือไม่
นั้น ในฎีกาของจำเลยหาได้มีข้อความที่จำเลย ยกขึ้นโต้เถียงดังกล่าวแต่อย่างใดส่วน
ฎีกาของจำเลยที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ และที่ว่า ศาลชั้นต้นมีอำนาจ
อนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องภายหลังซึ่งสองสถานหรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่
เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยปลูกบ้านและสิ่ง
ปลูกสร้างในที่ดินโจทก์ และโจทก์ก็ไม่ยอมให้อยู่อาศัยอีกต่อไป และบอกกล่าวให้
ออกแล้วจำเลยเพิกเฉยไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายออกจากที่ดินโจทก์
เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและให้รื้อถอนบ้านและสิ่งปลูก
สร้างได้ เช่นนี้ ฎีกาของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่บรรยายฟ้องให้ชัดว่า จำเลยปลูกบ้านและ
ขุดบ่อปลาในโฉนดเลขที่เท่าไร ในที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลง ใช้เนื้อที่ดินเท่าไร
ไม่แสดงแผนที่สังเขปมาในคำฟ้อง เป็นฟ้องเคลือบคลุม และที่ว่า คำร้องขอแก้ไข
เพิ่มเติมคำฟ้องของโจทก์ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตยื่นภายหลังศาลมีคำสั่งซึ่งสองสถานเป็น
เวลา เกือบ 1 เดือน โดยจำเลยไม่มีโอกาสทราบข้อความในคำสั่ง ดังกล่าวก่อนศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ทำให้จำเลยไม่มีโอกาสโต้แย้งหักล้างข้อหาใหม่ ซึ่งคำร้องขอ
แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2533 นั้นเป็นการขอแก้ไขเลขที่
โฉนดที่ดินของโจทก์ตามฟ้องเดิมที่ต่อมาได้แบ่งแยกเป็นแปลงย่อย เป็นเลขที่โฉนด

ใหม่ที่ได้แบ่งแยกแล้ว ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ที่จำเลยยกขึ้นฎีกาจึงไม่เป็นสาระ
แก่คดีอันควรได้รับการ วินิจฉัย เพราะไม่ ทำให้จำเลยชนะคดีขึ้นมาได้ ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ